

ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ / ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πρόσκληση συνεργασίας για την αξιοποίηση τεκμηριωμένων οικονομικών και κοινωνικών φακέλων σε υποθέσεις πολιτών, όφειλετών και εύαλωτων νοικοκυριών

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για μία οργανωμένη πρωτοβουλία, η οποία αφορά την παραγωγή τεκμηριωμένων οικονομικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών φακέλων προς υποστήριξη πολιτών, όφειλετών, δανειοληπτών, επαγγελματιών και νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν πραγματική αδυναμία πληρωμής ή ανάγκη θεσμικής προστασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ειδικά εργαλεία ανάλυσης, μεθοδολογίες υπολογισμού του ελάχιστου κόστους διαβίωσης, συστήματα τεκμηρίωσης της πραγματικής δυνατότητας πληρωμής, καθώς και σε οργανωμένη σύνδεση οικονομικών δεδομένων με πραγματικά περιστατικά, αποδεικτικά στοιχεία και τεχνικές εκθέσεις.

Σκοπός της πρωτοβουλίας δεν είναι η υποκατάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος. Αντιθέτως, σκοπός είναι η ενίσχυση του έργου του δικηγόρου με πλήρη, δομημένο και τεκμηριωμένο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, κατά την κρίση του αρμόδιου νομικού παραστάτη, σε εξώδικες ενέργειες, δικόγραφα, ανακοπές, αγωγές, αιτήσεις ρύθμισης, διοικητικές προσφυγές και κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία.

Αναγκαιότητα συνεργασίας με δικηγόρους

Η συνεργασία με δικηγόρους θεωρείται απόλυτως αναγκαία, διότι κάθε υπόθεση που παράγει έννομες συνέπειες, κάθε δικόγραφο που κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής και κάθε νομικός ισχυρισμός που προβάλλεται υπέρ πολίτη ή επιχείρησης πρέπει να αξιολογείται, να διατυπώνεται και να υπογράφεται από αρμόδιο νομικό παραστάτη.

Η τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση μπορεί να αναδείξει με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση του πολίτη. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει τη νομική κρίση, τη δικονομική επιλογή, τη σύνταξη του δικογράφου και τη δικαστική εκπροσώπηση, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στον δικηγόρο.

Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή δικηγόρων δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την όρθη, νόμιμη και αποτελεσματική αξιοποίηση

τῶν μελετῶν καὶ τῶν ἐργαλείων ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ.

Πεδία ὑποστήριξης

Τὰ συστήματα καὶ οἱ μελέτες ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μποροῦν νὰ προσφέρουν σημαντική ὑποστήριξη στὸ ἔργο τοῦ δικηγόρου, ἰδίως στὰ ἀκόλουθα πεδία:

- α') στὴν πλήρη καταγραφὴ τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τοῦ ἐντολέα,
- β') στὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ἐλάχιστου κόστους διαβίωσης μὲ ἀντικειμενικὰ καὶ ἐπαληθεύσιμα κριτήρια,
- γ') στὴν ἀποτύπωση τῆς πραγματικῆς δυνατότητας πληρωμῆς,
- δ') στὴ συγκέντρωση καὶ ταξινόμηση ἀποδεικτικῶν στοιχείων,
- ε') στὴ δημιουργία τεχνικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐκθέσεων πρὸς χρῆση σὲ νόμιμες διαδικασίες,
- ς') στὴ διαμόρφωση φακέλου τεκμηρίωσης γιὰ δικαστικὴ ἢ ἐξώδικη ἀξιοποίηση,
- ζ') στὴν ὑποστήριξη ὑποθέσεων ποὺ ἀφοροῦν Δημόσιο, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, servicers, funds, ρυθμίσεις ὀφειλῶν, καταχρηστικὲς πρακτικὲς καὶ ζητήματα πραγματικῆς ἀδυναμίας πληρωμῆς,
- η') στὴ σύνταξη πινάκων, χρονολογίων, ὑπολογισμῶν καὶ συνοδευτικῶν παραρτημάτων πρὸς ἀξιοποίηση ἀπὸ τὸν δικηγόρο.

Ἡ συμβολὴ τοῦ δικηγόρου εἶναι κρίσιμη, διότι μόνο ὁ νομικὸς παραστάτης μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει τὴ δικονομικὴ καταλληλότητα τῶν στοιχείων, νὰ ἐπιλέξει τὸ κατάλληλο ἔνδικο βοήθημα ἢ μέσο, νὰ προσαρμόσει τὴ μελέτη στὶς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης ὑπόθεσης καὶ νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς τελικῆς νομικῆς διατύπωσης.

Ρόλος τῆς τεχνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ομάδας

Ἀπὸ τὴν πλευρά μας μποροῦμε νὰ παρέχουμε ὀργανωμένο ὑλικό, τεχνικὲς ἀναλύσεις, οἰκονομικὲς μελέτες, πίνακες, ὑπολογισμούς, τεκμηρίωση, συνοδευτικὲς ἐκθέσεις καὶ προσχέδια δομῆς, τὰ ὁποῖα τίθενται στὴ διάθεση τοῦ συνεργαζόμενου δικηγόρου.

Ὁ δικηγόρος διατηρεῖ πλήρως τὸν ρόλο του ὡς νομικὸς σύμβουλος, συντάκτης, ἐλεγκτῆς καὶ ὑπεύθυνος χειριστῆς τῆς ὑπόθεσης. Ἡ τεχνικὴ ομάδα δὲν

παρέχει νομικές υπηρεσίες, δὲν ὑπογράφει δικόγραφα, δὲν παρέχει δικαστική ἐκπροσώπηση καὶ δὲν ὑποκαθιστᾷ τὴ δικηγορική κρίση.

Ἡ τεχνική καὶ οἰκονομική ἐργασία λειτουργεῖ ὡς ὑποστηρικτικὸ ἐργαλεῖο, ὥστε ὁ δικηγόρος νὰ ἔχει στὴ διάθεσή του ἕναν ὁργανωμένο φάκελο, μὲ σαφῆ στοιχεῖα, ἀποδείξεις, ὑπολογισμοὺς καὶ συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσει κατὰ τὴν ἐπαγγελματική του κρίση.

Οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας

Στὸ οἰκονομικὸ σκέλος τῆς συνεργασίας προτείνεται ἡ πλήρης διάκριση με-
ταξὺ τῆς δικηγορικῆς ἀμοιβῆς καὶ τῆς ἀμοιβῆς τεχνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ ὑπο-
στηρικτικῆς τεκμηρίωσης.

Ἡ ἀμοιβὴ τοῦ δικηγόρου συμφωνεῖται ἀποκλειστικὰ μεταξὺ τοῦ δικηγόρου καὶ τοῦ ἐντολέα του, σύμφωνα μὲ τὸν Κώδικα Δικηγόρων, τὴ δικηγορική δεοντο-
λογία καὶ τὴ φύση τῆς ὑπόθεσης. Ἡ πρωτοβουλία μας δὲν παρεμβαίνει στὸν
καθορισμὸ τῆς δικηγορικῆς ἀμοιβῆς, οὔτε ἐπιδιώκει συμμετοχὴ στὴ νομικὴ
ἀμοιβὴ τοῦ δικηγόρου.

Ἀντιστοίχως, ἡ ἀμοιβὴ γιὰ τὴν τεχνική, οἰκονομική, ὑπολογιστική καὶ ἀποδει-
κτική τεκμηρίωση ἀφορᾷ αὐτοτελῆ ὑποστηρικτικὴ ἐργασία, ὅπως ἡ σύνταξη
οἰκονομικῶν μελετῶν, ἡ ὁργάνωση ἀποδεικτικῶν στοιχείων, ἡ παραγωγή πι-
νάκων, ἡ ἀνάλυση τῆς πραγματικῆς δυνατότητας πληρωμῆς καὶ ἡ δημιουργία
φακέλου τεκμηρίωσης πρὸς ἀξιοποίηση ἀπὸ τὸν δικηγόρο.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διασφαλίζεται ἡ καθαρότητα τῶν ρόλων, ἡ διαφάνεια πρὸς
τὸν πολίτη, ὁ σεβασμὸς στὸ δικηγορικὸ λειτούργημα καὶ ἡ βιωσιμότητα τῆς
συνεργασίας.

Κλιμακωτὸ μοντέλο πρόσβασης

Ἐπειδὴ μεγάλο μέρος τῶν πολιτῶν ποὺ ἀπευθύνονται σὲ τέτοιες διαδικασίες
βρίσκεται ἤδη σὲ οἰκονομικὴ ἀδυναμία, τὸ προτεινόμενο μοντέλο δὲν βασίζε-
ται σὲ ὑψηλὸ ἀρχικὸ κόστος. Ἀντιθέτως, προβλέπει χαμηλὴ εἴσοδο, σταδιακὴ
ἀνάπτυξη φακέλου καὶ πλήρη τεκμηρίωση μόνο ὅπου ἡ ὑπόθεση τὸ ἀπαιτεῖ.

Ἐνδεικτικά, τὸ μοντέλο μπορεῖ νὰ ὁργανωθεῖ ὡς ἑξῆς:

Επίπεδο	Περιγραφή	Ενδεικτική ἀμοιβή
----------------	------------------	------------------------------

Κοινωνική είσοδος	Άνοιγμα φακέλου, βασική καταγραφή, πρώτη ταξινόμηση στοιχείων και ένταξη σε οργανωμένη διαδικασία.	20-50€
Βασικός φάκελος	Βασική αποτύπωση οικονομικής κατάστασης, αρχικός υπολογισμός ελάχιστου κόστους διαβίωσης, απλή ταξινόμηση αποδεικτικών.	120-180€
Κανονική μελέτη	Αναλυτικότερη οικονομική επεξεργασία, πίνακες, τεκμηρίωση πραγματικής δυνατότητας πληρωμής και συνοπτική έκθεση προς αξιοποίηση.	300-450€
Πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης	Πλήρης ανάλυση, αποδεικτικό παράρτημα, οργανωμένος φάκελος προς δικηγόρο ή δημόσια αρχή.	700-1.350€
Είδικός / δικαστικός φάκελος	Σύνθετες υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, τραπεζική ζήμια, πλειστηριασμούς, αποζημιώσεις ή άγωγες.	από 1.500€ και άνω

Οι ανωτέρω άμοιβες έχουν ένδεικτικό χαρακτήρα και προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση, την έκταση, την πολυπλοκότητα, τον αριθμό των εγγράφων, την ανάγκη ειδικών υπολογισμών και τον βαθμό τεκμηρίωσης που απαιτεί κάθε υπόθεση.

Συλλογικές και θεματικές δράσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα συλλογικής ή θεματικής οργάνωσης υποθέσεων. Σε περιπτώσεις όπου πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν όμοια ή παρόμοια προβλήματα, μπορεί να δημιουργηθεί κοινή βάση τεκμηρίωσης, κοινό υπόδειγμα οικονομικής ανάλυσης, κοινή μεθοδολογία και κοινός κορμός επιχειρημάτων προς αξιολόγηση από συνεργαζόμενους δικηγόρους.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος για τον πολίτη, αυξάνεται η ποιότητα του φακέλου, διευκολύνεται το έργο του δικηγόρου και δημιουργείται σοβαρότερη κοινωνική και θεσμική βαρύτητα.

Η συλλογική οργάνωση δεν αναιρεί την ανάγκη εξατομικευμένης νομικής αξιολόγησης. Κάθε υπόθεση παραμένει ατομική ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά στοιχεία και τη νομική της πορεία. Ωστόσο, η κοινή τεχνική και οικονομική βάση μπορεί να περιορίσει κόστος, χρόνο και επανα-

λαμβανόμενη εργασία.

Οφέλη τῆς συνεργασίας

Ἡ συνεργασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν πλευρῶν:

- Γιὰ τὸν πολίτη, διότι ἀποκτᾷ τεκμηριωμένη εἰκόνα τῆς πραγματικῆς του κατάστασης.
- Γιὰ τὸν δικηγόρο, διότι παραλαμβάνει ὁργανωμένο ὑλικὸ καὶ δὲν ἀναγκάζεται νὰ ξεκινᾷ κάθε ὑπόθεση ἀπὸ μηδενικὴ βάση.
- Γιὰ τὴ δικαιοσύνη, διότι διευκολύνεται ἡ οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση τῆς ὑπόθεσης μὲ συγκεκριμένα δεδομένα.
- Γιὰ τὸ δημόσιο συμφέρον, διότι προωθείται μία πὶὸ δίκαιη, διαφανὴς καὶ τεκμηριωμένη ἀντιμετώπιση τῆς πραγματικῆς οἰκονομικῆς ἀδυναμίας.

Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἀπευθύνουμε πρόσκληση σὲ δικηγόρους ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ συμμετάσχουν σὲ ἓνα σοβαρὸ δίκτυο συνεργασίας, μὲ σεβασμὸ στὸν θεσμικὸ τους ρόλο, στὴν ἀνεξαρτησία τους καὶ στοὺς κανόνες τῆς δικηγορικῆς δεοντολογίας.

Δήλωση ὁρίων καὶ θεσμικοῦ σεβασμοῦ

Ἡ παροῦσα πρωτοβουλία δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν παροχὴ νομικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπὸ μὴ δικηγόρους. Ἀφορᾷ τὴν παραγωγὴ τεκμηριωμένου βοηθητικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ μόνο μέσα ἀπὸ τὴ νόμιμη καὶ ὑπεύθυνη δικηγορικὴ ἐπεξεργασία.

Κάθε τελικὴ νομικὴ κρίση, κάθε διατύπωση ἰσχυρισμοῦ, κάθε δικονομικὴ ἐπιλογή καὶ κάθε δικαστικὴ ἢ ἐξώδικη ἐνέργεια ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὸν δικηγόρο ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν ὑπόθεση.

Ἡ δική μας συμβολὴ περιορίζεται στὴν τεχνικὴ, οἰκονομικὴ, ὁργανωτικὴ καὶ ἀποδεικτικὴ ὑποστήριξη τοῦ φακέλου, ὥστε ὁ δικηγόρος νὰ ἔχει στὴ διάθεσή του πληρέστερο ὑλικὸ καὶ ὁ πολίτης νὰ προσέρχεται στὴ νομικὴ διαδικασία πὶὸ ὁργανωμένος καὶ τεκμηριωμένος.

Επίλογος

Ἡ σημερινή κοινωνική καὶ οἰκονομική πραγματικότητα ἀπαιτεῖ νέα ἐργαλεῖα τεκμηρίωσης, ἀλλὰ καὶ αὐστηρὸ σεβασμὸ στοὺς θεσμικοὺς ρόλους. Οἱ πολῖτες ποὺ βρίσκονται σὲ πραγματική ἀδυναμία πληρωμῆς δὲν χρειάζονται γενικὲς διακηρύξεις. Χρειάζονται ὀργανωμένο φάκελο, στοιχεῖα, ὑπολογισμούς, ἀποδείξεις καὶ ὑπεύθυνη νομική καθοδήγηση.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θεωροῦμε ὅτι ἡ συνεργασία μεταξὺ τεχνικῆς/οἰκονομικῆς τεκμηρίωσης καὶ δικηγορικῆς ἐκπροσώπησης μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἓνα οὐσιαστικό, νόμιμο καὶ ἀποτελεσματικὸ πλαίσιο προστασίας πολιτῶν καὶ ὑποστήριξης δικηγόρων.

Μὲ ἐκτίμηση,

Δημήτριος Μ. Καΐπης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ & Μηχανικός του Λογισμικού Τηλέφωνο: 6973751829
Email: dim.kaipis@gmail.com
<https://m.12com.org>